

한국전력공사 상임감사위원회

시정·주의 요구, 통보

제 목 : [3] 농사용 및 산업용전력 계약종별 적용 잘못

관 계 부 서 : 남양주시사

조 치 부 서 : 경기북부분부, 남양주시사

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 전력수급거래 유형별로 표준화된 절차와 계약내용을 미리 정해 두고 계약체결에 따른 임의성과 분쟁을 배제하여 공평한 수급거래를 도모하고자 공급약관을 제정하여 운영하고 있다.

이에 계약종별은 그 전기 사용계약단위가 영위하는 주된 경제활동에 따라 구분 적용하고 우리 회사와 계약한 계약종별 이외의 종별로 전기를 사용한 경우 등에 대하여 위약 처리를 통해 위약금 추징 및 계약 정상화 조치를 시행하고 있으며, 관련 지침에서 정한 현장조사 활동 등 사후관리를 통해 위약을 예방하고 있다.

2. 동물보호시설 농사용전력 착오 적용

가. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관」 제60조 및 「기본공급약관시행세칙」 제43조에 따르면 농사

용(갑)전력은 양곡생산을 위한 양수, 배수펌프 및 수문조작에 사용하는 전력에 적용하며, 농산물재배·축산·수산물양식업, 농작물 저온보관 시설, 농수산물 건조 시설 등에는 농사용(을)전력을 적용한다.

그 중 동물사육과 관련한 농사용전력 계약종별 적용은 「기본공급약관 시행세칙」 제43조 제2항 3호에 의거 한국표준산업분류상 축산업(분류코드 : 012)에 해당하는 산업활동에 적용 가능하며, 한국표준산업분류에서 축산업으로 명시한 대상범위는 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 한국표준산업분류 축산업(분류코드 : 012) 항목

코드	0121 (소사육업)	0122 (양돈업)	0123 (가금류 및 조류 사육업)	0129 (기타 축산업)
항목명	• 젖소사육업(~1) • 육우사육업(~2)	• 양돈업(~0)	• 양계업(~1) • 기타 가금류 및 조류 사육업(~9)	• 말 및 양 사육업(~1) • 그 외 기타 축산업(~9)

자료: 한국표준산업분류 재구성

나. 감사결과 확인된 문제점

감사기간 중 [별첨 1]지사의 농사용전력 적용 실태를 점검한 결과, ‘[별첨 1]시장(00-0000-0000, 계약전력 70kW)’ 고객에 대하여 농사용전력이 부적정하게 적용되고 있는 사실을 확인하였다.

해당 시설은 유실·유기전 보호를 목적으로 [별첨 1]시가 민간에 위탁 운영하는 동물보호시설로 보호실·격리실·입양 상담실 등의 시설을 갖추고 있다. 따라서 한국표준산업분류 상 ‘축산업(분류코드 : 012)’에 해당하지 아니하며, ‘반려

동물 장묘 및 보호 서비스업(분류코드 : 96995)'에 해당하므로 농사용전력이 아닌 일반용전력을 적용하여야 한다.

그런데 해당 고객은 기존 창고시설을 동물보호시설로 리모델링한 후, 2023.

1. 13. 계약종별을 일반용(을)에서 농사용(을)로 변경 신청하였다. 이에 요금부서에서는 현장조사를 실시하여 전기공급약관 상 농사용전력 적용 대상이 아님을 확인하고 일반용전력 적용 대상임을 고객에게 안내하였으며, 조사 결과를 영업배전정보시스템에 등록하였다.

그럼에도 ㉠㉡㉢지사 접수 담당자는 현장조사 결과 등록 내용을 정확하게 확인하지 아니한 채 고객 제출서류만을 근거로 농사용(을)으로 계약종별을 변경 처리하였으며, 그 결과 아래 [표 2]와 같이 2023년 1월부터 현재까지 농사용전력이 적용되어 약 29,477천 원의 전기요금이 과소 부과되었다.

[표 2] 계약종별 착오 적용 내역

(단위: kW, 원)

고객번호	고객명	계약전력	계약종별		착오기간	요금차액
			正	誤		
익명화	익명화	70	일반용(을)	농사용(을)	'23. 1. ~ '26. 4.	29,477,193

다만, 접수 당시 사용 목적에 맞는 계약종별 적용 여부를 충분히 검토할 수 있었음에도 담당자가 관련 사항에 대한 검토를 소홀히 한 점과 고객의 고의적인 요금 면탈 의도를 단정하기 어려운 점을 고려할 때, 위약추징금은 제외하고 전

기요금 차액만 추가 청구하는 것이 타당한 것으로 판단된다.

따라서 해당 전기사용용도에 부합하는 일반용(을) 전력이 적용될 수 있도록 계약정상화를 시행하고, 과소 부과된 전기요금에 대한 추가 청구가 필요하다.

아울러 계약종별 적정 여부를 충분히 확인할 수 있었음에도 검토를 소홀히 한 담당자에 대해서는 신분상 조치가 필요하다.

3. 산업용전력 전기사용 계약단위 분할 부적정

가. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관시행세칙」 제16조 ②항 1. 가. (1)에 따르면 변압기설비 공동이용고객 전기사용계약은 각 부분을 1 전기사용계약단위로 하는 경우 동일 전기사용장소(1 건물 또는 1 구내)에서 계약종별 또는 회계단위가 서로 달라 변압기를 공용하여 각각 수급거래를 희망하는 고객에 대하여 체결할 수 있고, 「영업업무처리지침」 제7장 1. 계약종별의 결정. 라.에 따라 변압기설비를 공동이용하는 경우 전체 계약전력에서 공동이용고객(子고객)의 계약전력을 차감한 후 남은 계약전력을 대표고객(母고객)의 계약전력으로 하고 이를 기준으로 계약종별을 적용하여야 한다.

그리고 「기본공급약관」 제59조 및 「기본공급약관시행세칙」 제42조에 따르면, 「기본공급약관」 별표 2 ‘산업용전력 적용대상 기준표’에 기재된 광업, 제조업 및 수도사업, 전기철도사업, 발전사업 등 특정 사업에 대해 산업용전력을 적

용하며, 계약전력 4kW 이상 300kW 미만의 고객은 산업용전력(갑) 계약종별을, 계약전력 300kW 이상의 고객은 산업용전력(을) 계약종별을 적용한다.

한편 「기본공급약관」 제18조 ①항에 따르면 전기사용장소란 원칙적으로 토지·건물 등을 소유자나 사용자별로 구분하여 전기를 공급하는 장소를 말하고, 전기사용장소는 1 구내를 이루는 것은 1 구내를, 1 건물을 이루는 것은 1 건물을 1 전기사용장소로 하며, ②항에 따르면 2 이상의 건물이 1 구내를 형성하고 건물별로 소유자가 다를 경우에는 소유자별로 구분된 건물을 1 전기사용장소로 할 수 있다.

아울러 「기본공급약관시행세칙」 제10조 ①항에 의하면 “1 구내”란 다른 소유자가 관리하는 구역과 담장·도로 등으로 구분되는 1 소유자의 관리 구역을 말하고, 이때 인접한 필지의 소유주가 동일하거나 실질적으로 동일한 1 회계주체가 전기를 사용하는 경우에는 해당 필지를 일괄하여 1 구내로 취급한다.

또한 「동 세칙」 제10조의2 ①항 4. 나. (2)에 따라 고압 이상의 전압으로 공급하는 전기사용장소에서의 전기사용계약단위 구분은 1 전기사용장소의 계약전력이 5,000kW 미만인 경우 고정된 벽 등으로 구분되고 사용자가 다른 2이상의 부분이 있는 경우에는 각각의 부분을 별도로 1 전기사용계약단위로 할 수 있으며, ③항에 따르면 주된 고객의 운영에 필요한 동일 전기사용장소내 부대시설(사무실, 부속시설, 후생시설 등)은 주된 고객의 전기사용계약단위에 포함한다.

따라서 동일 전기사용장소에서 변압기를 공동으로 이용하고자 하는 산업용 고객의 경우에는 각 산업체가 독립된 구역에서 전기를 사용하도록 물리적인 분리가 이루어져야 하고 실질적 회계주체의 독립 요건을 갖추어야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☞▲지사 내 동일 전기사용장소에서 변압기를 공동 이용하는 산업용 고객들에 대하여 전기사용계약 적정성을 확인한 결과 ‘☞◆(00-0000-0000)’ 대표고객(母) 1호는 공동이용고객(子)과 실질적으로는 동일한 전기사용자임에도 요금면탈을 목적으로 전기사용계약단위를 부적정하게 분할하여 사용하고 있는 것을 확인하였다.

☞◆(모고객, 산업용(갑) 500kW¹⁾)은 2007년 최초 산업용(을)로 전력공급을 받은 이후, 2012. 3. 14. (주)ㄷㄷㄷ(자고객, 산업용(갑) 210kW)과 변압기 공동이용 전기사용계약을 신청하여 감사일 현재까지 각각 산업용(갑)으로 적용받고 있으나 현장조사 및 관련 자료들을 검토한 결과 아래와 같은 부적합한 사항이 확인되었다.

부적합 내용으로 ① ☞◆(◆◆◆)과 (주)ㄷㄷㄷ은 플라스틱 포장재를 제조하는 업체로서 동일한 제품을 생산하고 있으며, ② 두 업체의 제조설비가 고정된 벽으로 구분되지 않은 동일 공간 내에 혼재되어 있는 점, ③ 사무실·주*♡☆·구내식당 등 부대시설을 공동으로 사용하고 있는 점, ④ 사무실 입구에 ●ㄷㄷ

1) 전체 계약전력 500kW 중 자고객 계약전력 210kW를 차감한 290kW를 적용하여 산업용(갑) 적용

(△☎☎) 라는 간판만 설치되어 있는 점, ⑤ 두 업체 대표자가 특수관계인(부부)이며, ☎☎◆(◆◆◆)이 (주)☎☎☎의 감사로 등기되어 있는 점, ⑥ 현재 ☎☎◆ 명의의 전기사용계약이 '05. 10. 4.부터 '07. 7. 4.까지 (주)☎☎☎ 대표 ○☎☎ 명의로 되어 있었던 점, ⑦ 영업배전정보시스템에 등록되어 있는 (주)☎☎☎ 전화번호(000-0000-0000)가 ☎☎◆의 민원 이력(0000-00000000-000000) 문의번호와 동일한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 두 업체는 실질적으로 동일한 회계주체로 보는 것이 타당하다. 따라서, 약관·세칙에서 정한 1 전기사용장소 내 2 이상의 전기사용계약단위 구분 조건에 부합하지 않는 것으로 판단된다.

[그림] 전기사용계약단위 분할 부적정 조사내용

익명화	익명화	익명화
(주)☎☎☎ 임원 등기사항	공장내부(공간 미분리, 설비 혼재)	사무동 입구(간판 공동 사용)

자료: 법인등기부등본 및 현장조사

따라서 상기 고객에 대하여 전기사용계약 정상화 및 아래 [표 3]과 같이 채권 소멸시효 5년 기준을 적용하여 계약종별 위반에 따른 면탈요금과 위약추징금 295,015,159원에 대한 추징이 필요하다.

[표 3] '☎☎◆ - (주)☎☎☎' 위약금 산정 내역

(단위 : 원)

고객명	계약전력	계약종별		위약기간	면탈요금	위약추징금	부가세	전력기금	합 계
		오	정						
익명화	(모)500	산업용(갑) [290kW]	산업용(을)	2021. 5 월~ 2026. 4월	126,136,133	126,136,133	12,613,613	30,129,280	295,015,159
익명화	(자)210	산업용(갑) [210kW]							

다만 위 고객의 전기사용계약단위 분할 부적정 건에 대하여 신규접수, 위약, 내선 업무 담당자들의 귀책을 검토하였으나, 발생 시점으로부터 장기간(약 14년) 경과하여 사실관계 확인에 한계가 있으며, 명목상 회계주체가 분리된 점, 변압기 공동이용 고객이라는 특성상 가동중인 고객측 내선설비의 명확한 분리 여부를 확인하기 쉽지 않았다는 점 등을 감안할 때 개인적인 책임을 묻기에는 어려움이 있다고 판단된다.

관계자 의견

남양주시사 접수 담당자는 동물보호시설을 농사용으로 착오 접수한 사실을 인정하였으며, 위약 담당자는 산업용 고객 계약단위 부적정 분할에 대하여 인정하고 이에 따른 계약정상화 및 위약금을 청구하겠다고 하였다.

조치할 사항

경기북부분부장은

동물보호시설을 농사용으로 착오 접수한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다.(주의)

남양주시사장은

- ① 계약종별이 착오접수 된 고객에 대해 계약정상화 및 요금차액 29,477,193원을 청구하여 주시고, (시정)
- ② 전기사용계약단위를 부적정하게 분할한 고객에 대하여 계약정상화 및 위약금 295,015,159원을 청구하여 주시기 바랍니다. (시정)

③ 또한, 유사사례가 재발하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

남양주시 고객지원부

@●★ ●●●(주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 2 통 보 1	추 정 [324,492,352원]	주 의 1	남양주시	경기북부분부 남양주시